大学生实习协议

甲方（实习单位）：某某律师事务所

乙方（实习学生）：张某，某某大学信息工程学院 2023 级本科生，学号 2023XXXXXXXX

为明确双方在实习期间的权利义务，经协商一致，订立本协议。

第一条 协议主体与效力

1.1 甲方（实习单位）为实际提供实习岗位并承担管理责任的单位，甲方对本协议项下报酬支付与安全保障承担责任。

1.2 甲方全称某某律师事务所，统一社会信用代码 91420100MA4K2X3Y7Z，办公地址武汉市洪山区某某路 1 号；本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

1.3 实习期限自2026年7月1日至2026年8月31日，期满自动终止，延长须双方书面同意。

1.4 实习岗位、工作地点如需调整，应经双方协商一致并签署书面补充确认。

1.5 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。

1.6 双方按法律规定承担各自责任，本协议不免除任何一方因过错造成对方人身损害的责任。

1.7 乙方因学校考试、答辩等教学安排需要请假的，甲方应予批准，相应实习期限顺延。

第二条 实习岗位与工作时间

2.1 实习时间为每周一至周五9:00至17:30，中午休息1.5小时，每周实习不超过5天。

2.2 实习期间每日实习时间不超过8小时，每周不超过40小时。

2.3 因工作需要安排乙方延长实习时间的，应事先征得同意并安排同等时间调休。

2.4 甲方不安排乙方从事夜班工作，法定节假日正常休息。

2.5 乙方在非实习时间无强制在线或响应义务，紧急事项应通过正式渠道另行协商。

2.6 乙方因学校教学安排需要请假的，应提前告知甲方，经同意后不计入缺勤。

2.7 实习任务应在约定工时内完成，超出部分须经双方协商并安排调休。

2.8 乙方因考试、答辩需要调整实习安排的，甲方应予配合。

第三条 实习报酬与费用

3.1 甲方按月向乙方支付实习报酬人民币3000元。

3.2 岗位实习报酬不低于本单位相同岗位工资标准的80%或最低档工资标准。

3.3 甲方于每月10日前通过银行转账支付上月实习报酬。

3.4 实习关系终止时，甲方应在结算周期内付清乙方已完成工作的报酬。

3.5 甲方不向乙方收取任何形式的押金、保证金、培训费或材料费。

3.6 乙方仅需提供证件复印件用于身份核验，甲方不得扣押证件原件。

3.7 实习报酬全额发放，甲方不从中扣除任何费用。

3.8 甲方通过单位银行账户转账支付实习报酬，并依法代扣代缴个人所得税。

3.9 甲方依法代扣代缴个人所得税，约定的报酬为税前金额。

3.10 乙方因实习产生的必要交通费用，凭据实报实销，每月结算一次。

第四条 保密与数据

4.1 保密信息指甲方以书面或系统标注为商业秘密的技术资料、客户信息和经营数据。

4.2 保密义务自本协议生效之日起至实习结束后二年内有效。

4.3 乙方经甲方书面确认后，可就脱敏后的内容用于课程作业与毕业论文。

4.4 乙方可将实习经历作为求职信息使用，涉及保密内容的部分应作脱敏处理。

4.5 保密义务不限制乙方依法向学校、行政机关或司法机关反映情况。

4.6 乙方违反保密义务造成实际损失的，应赔偿甲方实际损失。

4.7 甲方为乙方提供必要的设备与账号，并明确数据安全要求与责任划分。

第五条 成果与知识产权

5.1 乙方利用甲方资源完成的成果归甲方所有，乙方在校期间独立完成的成果仍归乙方所有。

5.2 本协议约定的成果不包括乙方在校期间独立完成的课程作业、竞赛作品和毕业论文。

5.3 就实习成果申请专利或发表论文的，乙方享有署名权，双方另行协商发表安排。

5.4 是否属于职务成果，以乙方是否主要利用甲方提供的物质技术条件完成为判断标准。

5.5 甲方申请专利的，应按规定给予乙方发明人奖励与相应报酬。

5.6 本协议不限制乙方毕业后的就业选择。

5.7 甲方使用乙方姓名、肖像或作品进行宣传的，应事先取得乙方书面同意。

5.8 乙方可将实习内容经脱敏后用于学校要求的实习报告与学分认定材料。

第六条 违约责任与解除

6.1 一方违约给对方造成损失的，按实际损失承担赔偿责任。

6.2 违约方赔偿因违约造成的直接损失，赔偿范围以订立合同时可预见为限。

6.3 任何一方提前七日书面通知对方，可以终止本协议。

6.4 乙方因学业原因提前终止实习的，不承担赔偿责任。

6.5 本协议期满自动终止，如需继续实习应由双方另行签署协议。

6.6 乙方因学业安排、健康原因或甲方未按约定支付报酬的，有权解除本协议。

6.7 甲方未按约定支付报酬的，乙方有权要求限期支付或解除本协议。

6.8 本协议不含竞业限制约定。

第七条 人身安全与保险

7.1 甲方为乙方投保实习责任保险或人身意外伤害保险，保险费用由甲方承担。

7.2 任何一方因过错造成对方人身损害的，依法承担相应责任。

7.3 甲方不安排乙方从事高空、井下、放射性、有毒有害等危险作业。

7.4 乙方实习期间因工作原因受伤的，甲方应及时组织救治并先行垫付医疗费用。

7.5 甲方仅可在岗位安全必需范围内了解乙方的健康状况。

7.6 涉及出差或夜间工作的，甲方应提供必要的交通保障与安全措施。

7.7 甲方在实习开始前为乙方提供岗位安全与操作规范培训。

第八条 争议解决与个人信息

8.1 因本协议发生争议的，由乙方所在地人民法院管辖。

8.2 争议解决期间，双方应继续履行本协议中不涉及争议的其他条款。

8.3 因本协议发生争议，双方协商解决，协商不成的可向有管辖权的人民法院起诉。

8.4 甲方仅收集与实习管理直接相关的必要个人信息。

8.5 甲方处理乙方个人信息应告知处理目的、方式、范围与保存期限。

8.6 甲方不要求乙方提供与实习岗位无关的个人隐私信息。

8.7 甲方开展背景调查前应告知范围并取得乙方单独同意。

8.8 实习结束后，甲方应删除或匿名化处理乙方个人信息，法律法规另有规定的除外。

甲方（盖章）：_____　　日期：_____年____月____日

乙方（签字）：_____　　日期：_____年____月____日

学校（盖章）：_____　　日期：_____年___月___日